ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION CLIENT ET DE PARTICIPATION IMMOBILIÈRE

Date d'effet : _____ | **ID de l'accord :** BW-AGR-_____

Ce projet est uniquement un accord-cadre. Il ne constitue ni mémorandum d'offre, ni contrat de souscription, ni acte, ni titre de propriété, ni mandat de courtage, ni avis fiscal, ni garantie de revenu. Aucune participation ne devient contraignante avant la signature d'un Avenant propre au bien et l'achèvement de tous les contrôles.

1. Parties

Société	**[INSÉRER LA DÉNOMINATION JURIDIQUE COMPLÈTE ET LA FORME SOCIALE]**, opérant sous la marque Brickwise / Fractional Real Estate (« Société »).
Immatriculation	N° : _____ ; Juridiction : _____ ; Siège social : _____.
Adresse professionnelle	370 NE 75th Street, Unit 126, Miami, Florida 33138, États-Unis.
Client	Nom légal : _____ ; Date de naissance/constitution : _____ ; Adresse : _____ ; E-mail : _____ (« Client »).

La Société et le Client sont chacun une « Partie » et ensemble les « Parties ». Le Client confirme que les informations d'intégration sont complètes, actuelles et exactes.

2. Objet et portée

2.1 Le présent Accord organise le processus permettant au Client d'examiner des opportunités immobilières sur le portail Brickwise, manifester un intérêt non contraignant, demander des unités ou « parts », accomplir les vérifications, financer une opération approuvée et recevoir des rapports et, le cas échéant, des distributions.

2.2 Le portail est un outil d'information et de gestion. L'affichage d'un bien, calcul, rendement, nombre de parts, option de paiement ou statut ne vaut ni acceptation, ni transfert de titre, ni fiducie, garde, dépôt ou obligation de distribution.

2.3 Chaque opération approuvée nécessite un **Avenant de participation immobilière** indiquant le bien, la structure juridique, l'émetteur ou propriétaire, les droits, le prix, les frais, risques, restrictions, politique de distribution, durée et fondement réglementaire. L'Avenant prévaut pour l'opération concernée.

3. Définitions

Trésorerie Disponible : sommes effectivement reçues après réserves, coûts, impôts, dette, frais et passifs. **Revenus Bruts du Bien** : loyers et autres recettes encaissés. **Revenu Net Distribuable** : Trésorerie Disponible approuvée pour distribution. **Projection** : estimation prospective, non promesse. **Part** : droit contractuel ou sociétaire décrit dans l'Avenant, pas nécessairement copropriété directe inscrite au titre.

4. Déroulement de la coopération

Étape 1 — Compte et identité

Le Client crée un compte personnel, vérifie son e-mail, utilise un mot de passe sécurisé et complète son profil. Il ne partage pas ses identifiants et ne laisse aucun tiers opérer sur son compte.

Étape 2 — KYC, éligibilité et origine des fonds

La Société peut demander identité, domicile, résidence fiscale, bénéficiaires effectifs, contrôles sanctions/PEP, accréditation ou adéquation si nécessaire, preuve de propriété bancaire ou wallet et origine des fonds. Elle peut suspendre, refuser ou signaler une activité lorsque la loi l'exige.

Étape 3 — Examen du bien

Le Client examine emplacement, état, valorisation, acquisition, occupation, hypothèses locatives, budget, financement, assurance, impôts, réserves, frais, risques, durée et sortie. Il pose ses questions et obtient un conseil indépendant.

Étape 4 — Modélisation des parts et revenus

Le portail peut afficher des valeurs journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Elles représentent mathématiquement la même projection annuelle et ne signifient pas acquisition ou paiement quotidien ou hebdomadaire.

Étape 5 — Demande d'achat

Le Client envoie une demande non contraignante indiquant bien, parts, montant, méthode de paiement et préférence de distribution. La Société vérifie disponibilité, conformité, structure et limites. « New », « pending » ou « agent review » n'est pas une acceptation.

Étape 6 — Information et acceptation

Si la demande peut avancer, la Société remet l'Avenant et les informations pertinentes. Le Client n'accepte qu'en signant l'Avenant et les documents de souscription, société, séquestre, fiscalité ou risque requis.

Étape 7 — Financement

Après acceptation, le Client reçoit des instructions bancaires ou crypto vérifiées et confirme bénéficiaire, token, réseau, référence et montant. Des fonds prématurés, envoyés sur un mauvais réseau ou par un tiers peuvent être refusés ou retardés.

Étape 8 — Attribution

L'attribution n'intervient qu'après fonds disponibles, documents complets, approbation conformité et confirmation écrite. La participation est ensuite inscrite au registre applicable.

Étape 9 — Administration continue

La Société ou le gestionnaire indiqué gère rapports, dépenses, réserves et distributions. Les événements significatifs comprennent vacance, réparations, sinistres, refinancement, procédure, vente ou changement réglementaire.

Étape 10 — Sortie ou transfert

La participation peut être illiquide. Transfert, remboursement, rachat ou vente existent seulement si l'Avenant, la loi, les autorisations et un acquéreur le permettent. Aucun marché secondaire ni date de sortie n'est garanti.

5. Participation et modèle financier

5.1 La nature juridique et économique d'une Part figure dans l'Avenant. Elle peut représenter un intérêt dans une structure dédiée, un droit contractuel ou un autre instrument autorisé. Sans acte ou disposition expresse, le Client n'est pas copropriétaire direct au titre et ne peut occuper, louer, gérer, hypothéquer ou grever le bien.

5.2 Les parts sont limitées et peuvent être réservées, bloquées, annulées, réévaluées ou retirées avant attribution. La Société peut refuser ou réduire une demande et restitue les fonds non attribués, déduction faite uniquement des frais légaux préalablement communiqués.

6. Revenus, coûts et Revenu Net Distribuable

Les flux peuvent comprendre loyers encaissés, services autorisés, assurances et produits de vente ou refinancement. Avant distribution peuvent être déduits :

- gestion, location, nettoyage, services, entretien, réparations, travaux, mobilier et sécurité ;
- assurance, taxe foncière, copropriété, permis, professionnels, banque et paiement ;
- capital et intérêts d'emprunt, réserves prêteur, financement et change ;
- frais administratifs ou de plateforme divulgués dans l'Avenant ;
- vacance, impayés, remboursements, rétrofacturations, contentieux, conformité et réserves prudentes ;
- retenues fiscales et autres déductions obligatoires.

Revenu Net Distribuable = Encaissements Réels − Coûts − Service de la Dette − Impôts/Retenues − Frais − Réserves

Distribution Client = Revenu Net Distribuable × Pourcentage de Participation Applicable

En présence de classes, dates, préférences ou droits différents, le calcul de l'Avenant s'applique plutôt qu'un simple prorata.

7. Illustrations journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles

Montant Mensuel Illustré = Montant Annuel ÷ 12
Montant Hebdomadaire Illustré = Montant Annuel ÷ 52
Montant Journalier Illustré = Montant Annuel ÷ 365

Ces conversions sont uniquement informatives. Elles ne sont ni soldes, intérêts, salaires, loyers directement dus, garanties de rendement ou promesses de fréquence. Le résultat peut être inférieur, retardé, nul ou négatif. Sauf indication contraire, les distributions sont examinées au maximum mensuellement, peuvent être trimestrielles ou conservées en réserve.

L'appréciation et le produit de vente sont incertains, distincts des loyers, et réalisés seulement lors d'une transaction à un prix net suffisant.

8. Paiements, actifs numériques et limites de garde

8.1 Le Client peut financer une opération approuvée par virement vérifié ou actif numérique et réseau autorisés. La Société ne demande jamais clés privées, phrases de récupération, mots de passe bancaires ou accès distant.

8.2 Le Client supporte les risques de réseau, adresse, plateforme, gas et finalité blockchain. Un actif ou réseau non pris en charge peut entraîner une perte définitive. Le hash prouve la transmission réseau, non l'attribution contractuelle.

8.3 Les actifs peuvent être convertis ou valorisés selon l'Avenant. Volatilité, perte d'ancrage, congestion, sanctions, garde ou restrictions peuvent retarder l'acceptation. Les remboursements peuvent être en monnaie fiduciaire et diminués des coûts réseau ou conversion divulgués.

8.4 La Société tient les registres séparés dans la mesure requise. L'Avenant identifie séquestre, dépositaire, société propriétaire, banque, procédure wallet ou processeur pertinent.

9. Rapports et registres

Le portail peut montrer demandes, parts, valeurs modélisées, instructions et statuts. La Société fait des efforts raisonnables pour fournir mises à jour et informations fiscales disponibles. En cas d'écart, confirmations signées et registres officiels prévalent. Le Client examine rapidement les relevés. Les erreurs matérielles peuvent être corrigées avec explication de leur incidence.

10. Fiscalité et conseils indépendants

Le Client doit obtenir des conseils juridiques, fiscaux, comptables, migratoires, financiers et relatifs aux valeurs mobilières. Les opérations transfrontalières peuvent créer déclarations, retenues, obligations d'actifs étrangers, succession, transfert, revenu, plus-value ou autres taxes. La Société ne détermine pas le traitement personnel et applique les retenues obligatoires.

11. Reconnaissances du Client

- l'immobilier et les participations fractionnées sont spéculatifs, illiquides et peuvent causer une perte totale ;
- historique, valorisations, loyers et rendements cibles ne prédisent pas l'avenir ;
- vacance, défaut, dégâts, catastrophe, assurance, financement, taux, réglementation, fiscalité, change, fraude et cyberévénements peuvent réduire valeur et revenu ;
- le Client peut supporter les risques et ne se fonde pas sur des promesses orales ou garanties non divulguées ;
- aucune autorité n'approuve le mérite du seul fait d'une inscription ou exemption ;
- le Client investit uniquement après examen complet des documents propres au bien.

12. Obligations et limites de la Société

La Société administre de bonne foi le processus déclaré, protège raisonnablement les données, conserve les registres, divulgue les frais matériels connus et ne présente pas les projections comme garanties. Elle ne garantit ni locataire, occupation, valorisation, financement, liquidité, change, disponibilité du portail, distribution ou restitution du capital.

Dans les limites légales, aucune Partie n'est responsable des pertes indirectes, accessoires, spéciales, exemplaires ou consécutives. Les responsabilités impératives, fraude, faute intentionnelle et droits obligatoires en valeurs mobilières ou consommation demeurent.

13. Durée, suspension et résiliation

L'Accord court de la Date d'Effet jusqu'à résiliation écrite. La Société peut suspendre immédiatement en cas de fraude présumée, sanctions, données inexactes, incident de sécurité, abus, manquement important ou obligation légale. La résiliation bloque les nouvelles demandes sans supprimer les participations existantes, qui continuent selon l'Avenant jusqu'au transfert, remboursement, vente ou liquidation. Paiements, confidentialité, registres, fiscalité, risques, limitations, litiges et droit applicable survivent.

14. Vie privée, confidentialité et communications

La Société peut traiter identité, contact, conformité, transaction, paiement, wallet, fiscalité et documents pour administrer, prévenir la fraude et respecter la loi. Elle peut partager avec conseillers, banques, processeurs, dépositaires, gestionnaires, fournisseurs d'identité, autorités et régulateurs lorsque nécessaire. Les avis officiels peuvent être remis au portail ou à la dernière adresse vérifiée. Le consentement marketing reste séparé.

15. Déclarations

Chaque Partie déclare avoir capacité et pouvoir. Le Client déclare que les fonds sont licites, que l'opération ne sert ni blanchiment ni contournement, que les documents sont authentiques et que la signature ne viole aucun autre engagement.

16. Droit applicable et litiges

Le droit de Floride s'applique, sous réserve du droit fédéral impératif et des protections non renonçables du lieu de résidence du Client. Les Parties tentent une solution de bonne foi ou médiation pendant 30 jours. **Le tribunal compétent ou l'arbitrage doit être complété par un avocat de Floride :** [INSÉRER UNE CLAUSE VALIDE]. Aucun droit impératif n'est abandonné.

17. Dispositions générales

L'Accord, la Politique de confidentialité et les Avenants signés constituent l'ensemble pertinent. Les modifications sont écrites. Une clause invalide est séparée au minimum ; la non-exécution n'est pas renonciation. La cession par le Client exige accord. Contreparties et signatures électroniques sont admises. Le français régit cette version sauf langue prioritaire indiquée dans les documents signés.

18. Exécution et consentement électronique

En signant, chaque Partie confirme avoir lu, compris et accepté volontairement l'Accord. Les Parties consentent aux opérations, signatures et exemplaires conservés électroniquement dans la mesure permise par la loi.

POUR LA SOCIÉTÉ
[DÉNOMINATION JURIDIQUE COMPLÈTE]

Représentant autorisé — Nom

Fonction / Pouvoir

Signature

Date, heure et fuseau

CLIENT

Nom légal complet

Adresse de résidence

E-mail

Signature

Date, heure et fuseau

19. Registre de vérification

ID de l'accord	BW-AGR-_____
Version	1.0 — Projet sous réserve de validation juridique
Horodatage	_____ (UTC)
Hash SHA-256	_____
URL / QR	https://www.brickwise-immo.de/verify/_____

20. Reconnaissance notariale facultative

Cette section ne peut être remplie que par un notaire dûment habilité. Le sceau corporatif Brickwise n'est pas un sceau notarial.

État : _____ Comté : _____

Le présent instrument a été reconnu devant moi le _____ par _____, personnellement connu ou identifié au moyen de _____.

Signature et nom du notaire

Numéro et expiration de commission

ZONE DU SCEAU NOTARIAL

AVANT UTILISATION : insérer l'entité et l'immatriculation ; confirmer inscription ou exemption de l'offre, structure et garde ; valider frais, informations et litiges ; préparer l'Avenant ; vérifier confidentialité, AML/KYC, fiscalité, consommation, sanctions et exigences transfrontalières.